

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الرسمية 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته الكاملة بالقانون 146 لسنة 2019

المجموعة الكاملة لكافة مواد ونصوص القانون (14 مادة كاملة من المادة 1 حتى المادة 14)

المجموعة التشريعية الكاملة لقانون المحاكم الاقتصادية المصري (14 مادة كاملة حرفياً من المادة 1 حتى المادة 14): إنشاء المحاكم، الاختصاص الجنائي والمدني، هيئات التحضير والوساطة، منظومة التقاضي والإعلان الإلكتروني، والطعن بالنقض.

• **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية

• **العدد الإجمالي:** 14 مادة كاملة بدون اختصار أو تجزئة

• **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)

• **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

الفهرس والأبواب التشريعية (2 أبواب)

المواد 1 - 7

▪ الباب الأول: إنشاء المحاكم وتشكيل الدوائر والاختصاص الجنائي والمدني

المواد 8 - 14

▪ الباب الثاني: هيئات التحضير والوساطة والتقاضي والإعلان الإلكتروني

نصوص كافة مواد القانون الرسمية (14 مادة كاملة)

المادة 1 — إنشاء المحاكم الاقتصادية وتشكيلها المكاني

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى 'المحكمة الاقتصادية' تختص بنظر الدعاوى الجنائية والمدنية والتجارية المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون مقرها في المحافظة التي يقع بها مقر محكمة الاستئناف، ويجوز بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر لها في محافظات أخرى تدخل في دائرة اختصاصها.

المادة 2 — تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من قضاة المحاكم الابتدائية يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة (أ)، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية الاقتصادية من ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

المادة 3 — النيابة العامة لدى المحاكم الاقتصادية

تنشأ بكل محكمة اقتصادية نيابة عامة متخصصة تسمى 'نيابة الشؤون المالية والتجارية' تتولى التحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بها الدوائر الجنائية بالمحكمة الاقتصادية والادعاء أمامها.

المادة 4 — الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية

تختص الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات وتزييف أوراق النقد. 2- قانون حماية المستهلك. 3- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 4- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 5- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 6- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 7- قانون سوق رأس المال. 8- قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية. 9- قانون التمويل العقاري. 10- قانون التأجير التمويلي والتخصيم. 11- قانون مكافحة غسل الأموال. 12- قانون التجارة في شأن جرائم الإفلاس وإصدار الشيك بدون رصيد. 13- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المادة 5 — توزيع الاختصاص بين الدوائر الابتدائية والاستئنافية الجنائية

تختص الدوائر الابتدائية الاقتصادية بنظر قضايا الجناح المنصوص عليها في المادة (4)، وتختص الدوائر الاستئنافية الاقتصادية بنظر قضايا الجنايات، وكذلك الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في مواد الجناح.

المادة 6 — الاختصاص المدني والتجاري القيمي والنوعي الحضري

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر دعاوى التعويض والدعاوى المدنية والتجارية الناشئة عن تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة (4) والتي لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة عشر مليون جنيه أو الدعاوى غير مقدرة القيمة.

المادة 7 — الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستثنائية الاقتصادية

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجرح، يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستثنائية الاقتصادية أمام محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وتنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون الاقتصادية.

المادة 8 — هيئة التحضير والوساطة والتسوية الودية للمنازعات الاستثمارية

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى 'هيئة التحضير والوساطة' تتشكل من قاضٍ بالمحكمة الاقتصادية يعاونه عدد كافٍ من الخبراء والمتخصصين، وتتولى تحضير الدعاوى وفحص المستندات وبذل المساعي الودية للتسوية والصلح بين الخصوم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى.

المادة 9 — محضر الصلح وأثره كسند تنفيذي

إذا توصلت هيئة التحضير والوساطة إلى الصلح بين أطراف النزاع يُحرر محضر يوقع عليه الخصوم ويعتمده القاضي رئيس الهيئة، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه.

المادة 10 — إحالة الدعوى للدوائر القضائية عند تعذر التسوية

إذا تعذر الصلح بين الخصوم تعدد هيئة التحضير تقريراً يتضمن ملخص النزاع ومستندات الطرفين ومحددات الخلاف وتأمر بإحالة الدعوى مباشرة إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية لنظرها موضوعياً.

المادة 11 — منظومة التقاضي الإلكتروني وقيد الدعاوى عن بُعد

يجوز قيد الدعاوى وإيداع المذكرات والمستندات وتقديم الطلبات وعقد جلسات المرافعة وإصدار الأحكام إلكترونياً عبر البوابة الرقمية للمحاكم الاقتصادية وفق الضوابط الفنية المعتمدة.

المادة 12 — الإعلان الإلكتروني للمتقاضين والشركات

يعتبر الإعلان الإلكتروني الموجه للبريد الرقمي أو الحساب المعتمد للخصم أو الشركة إعلاناً قانونياً صحيحاً منتجاً لكافة آثاره الإجرائية من تاريخ إرساله.

المادة 13 — استمرار سريان قواعد قانون المرافعات والإجراءات الجنائية كشرعية عامة

تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 14 — نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008.